# BUNDESGESETZBLATT

## FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1950 Ausgegeben am 6. Juni 1950 28. Stück



109. Verordnung: Teuerungszuschlagsverordnung 1950.
110. Kundmachung: Teuerungszuschlagskundmachung 1950.


### 109. Verordnung der Bundesregierung vom 11. Mai 1950, betreffend die Gewährung von Teuerungszuschlägen an die Bundesbeamten und an die Vertragsbediensteten des Bundes (Teuerungszuschlagsverordnung 1950).

Auf Grund des § 68 Abs. 4 des Gehaltsüberleitungsgesetzes vom 12. Dezember 1946, BGBl. Nr. 22/1947, und des § 53 Abs. 4 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948, BGBl. Nr. 86, sowie des § 5 des Bundesgesetzes vom 28. Juli 1925, BGBl. Nr. 282, über die Bildung eines Wirtschaftskörpers „Österreichische Bundesforste", wird im Einvernehmen mit dem Hauptausschuß des Nationalrates verordnet:

#### Abschnitt I.

§ 1. (1) Die Bundesbeamten des Dienststandes, die Empfänger von Ruhe(Versorgungs)genüssen und die Vertragsbediensteten des Bundes, auf deren Dienstverhältnis die Bestimmungen des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 Anwendung finden und die nach dem Entlohnungsschema I, II, I L oder II L dieses Gesetzes entlohnt werden, erhalten für den Monat April 1950 zum Gehalt (Ruhegenuß, Versorgungsgenuß, Monatsentgelt) und zu den bisherigen monatlichen Teuerungszuschlägen einen weiteren Teuerungszuschlag in der Höhe eines Zehntels des für den Monat April 1950 gebührenden Monatsbezuges ausschließlich der Familienzulagen.

(2) Die Bemessungsgrundlage für die Berechnung des Todfallsbeitrages erhöht sich bei Todesfällen, die im Monat April 1950 eingetreten sind, um den im Abs. 1 genannten weiteren Teuerungszuschlag.

#### Abschnitt II.

§ 2. (1) Die Bundesbeamten des Dienststandes erhalten für die Zeit ab 1. Mai 1950

1. zum Gehalt
   a) einen prozentualen Teuerungszuschlag in der Höhe von 75 v. H. des Gehaltes und
   b) einen festen Teuerungszuschlag von 276 S monatlich;
2. zur Wachdienstzulage
   einen prozentualen Teuerungszuschlag in der Höhe von 75 v. H. der Wachdienstzulage;
3. zu den Familienzulagen (Kinderzulage, Aushilfe, Haushaltungszuschuß)
   einen festen Teuerungszuschlag von je 20 S.

(2) Bundesbeamte des Dienststandes, deren Gehalt zuzüglich der im Abs. 1 Z. 1 bezeichneten Teuerungszuschläge den Betrag von 600 S nicht erreicht, erhalten einen weiteren Teuerungszuschlag in der Höhe des jeweiligen Unterschiedes zwischen dem Gehalt zuzüglich der im Abs. 1 Z. 1 bezeichneten Teuerungszuschläge und dem Betrag von 600 S.

§ 3. (1) Die Empfänger von Ruhe(Versorgungs)genüssen erhalten für die Zeit ab 1. Mai 1950

1. zum Ruhe(Versorgungs)genuß
   a) einen prozentualen Teuerungszuschlag in der Höhe von 75 v. H. des nach den Ansätzen des Gehaltsüberleitungsgesetzes bemessenen Ruhe(Versorgungs)genusses;
   b) einen festen Teuerungszuschlag; dieser ist von 78·3 v. H. des den Bundesbeamten des Dienststandes gemäß § 2 Abs. 1 Z. 1 lit. b gebührenden festen Teuerungszuschlages von 276 S monatlich mit dem gleichen Hundertsatz zu berechnen, der bei der Berechnung des Ruhe(Versorgungs)genusses angewendet worden ist;
2. zur Ruhe(Versorgungs)genußzulage aus der Wachdienstzulage, zu Zulagen gemäß § 3 Abs. 2 des Pensionsgesetzes 1921, BGBl. Nr. 735, und zu anderen, auf Grund von Entschließungen des Bundespräsidenten bewilligten Pensionszulagen
   einen prozentualen Teuerungszuschlag in der Höhe von 75 v. H. dieser Zulagen;
3. zu den Familienzulagen (Kinderzulage, Aushilfe, Haushaltungszuschuß)
   einen festen Teuerungszuschlag von je 20 S.

(2) Die Teuerungszuschläge nach Abs. 1 Z. 1 und 2 sind bei den unter das Pensionsüberleitungsgesetz, BGBl. Nr. 187/1949, fallenden Empfängern von Ruhe(Versorgungs)genüssen nach Maßgabe der im § 4 dieses Bundesgesetzes vorgesehenen Angleichung ihres Ruhe-(Versorgungs)genusses zu berechnen.

§ 4. Empfänger von Ruhe(Versorgungs)-genüssen, deren Ruhe(Versorgungs)genuß einschließlich der Teuerungszuschläge nach § 3 Abs. 1 Z. 1 und 2 niedriger ist als der nach den bisherigen Vorschriften gebührende Gesamtbezug ausschließlich der Familienzulagen und der Teuerungszuschläge zu den Familienzulagen, erhalten den Unterschiedsbetrag als Ergänzungszulage zum Teuerungszuschlag. Diese Ergänzungszulage ist bei den unter das Pensionsüberleitungsgesetz, BGBl. Nr. 187/1949, fallenden Empfängern von Ruhe(Versorgungs)genüssen nach Maßgabe der im § 4 dieses Bundesgesetzes vorgesehenen Angleichung ihres Ruhe(Versorgungs)genusses einzuziehen.

§ 5. Die Bestimmungen der §§ 53 bis 55 des Gehaltsüberleitungsgesetzes sind auf die Teuerungszuschläge mit der Maßgabe anzuwenden, daß bei den in § 53, § 54 und § 55 Abs. 2 des Gehaltsüberleitungsgesetzes genannten Bezügen Teuerungszuschläge mitzuberücksichtigen sind.

§ 6. Nach § 10 Abs. 3 des Beamten-Überleitungsgesetzes, StGBl. Nr. 134/1945, wiederverwendete Ruhestandsbeamte erhalten für die Dauer der Wiederverwendung an Stelle der Teuerungszuschläge für Ruhegenußempfänger die Teuerungszuschläge für Beamte des Dienststandes.

§ 7. Die Bemessungsgrundlage für die Berechnung des Todfallsbeitrages erhöht sich bei Todesfällen, die nach dem 30. April 1950 eintreten, beim Todfallsbeitrag nach Beamten des Dienststandes um die Teuerungszuschläge nach § 2 Abs. 1 Z. 1 und 2, beim Todfallsbeitrag nach Beamten des Ruhestandes um die Teuerungszuschläge nach § 3 Abs. 1 Z. 1 und 2 dieser Verordnung.

§ 8. Bei der Berechnung von Abfertigungen, die öffentlich-rechtlichen Bediensteten oder ihren Hinterbliebenen gebühren, sind die Teuerungszuschläge mitzuberücksichtigen.

§ 9. (1) Die Vertragsbediensteten des Bundes, auf deren Dienstverhältnis die Bestimmungen des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 Anwendung finden und die nach dem Entlohnungsschema I, II, I L oder II L entlohnt werden, erhalten für die Zeit ab 1. Mai 1950 die im § 2 vorgesehenen Teuerungszuschläge mit der Maßgabe, daß an Stelle des Gehaltes das Monatsentgelt tritt.

(2) Nichtvollbeschäftigte, nach dem Entlohnungsschema I, II oder I L des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 entlohnte Vertragsbedienstete erhalten den ihrer Arbeitszeit entsprechenden Teil der im Abs. 1 genannten Teuerungszuschläge. Die nach dem Entlohnungsschema II L des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 entlohnten Vertragsbediensteten erhalten für die Jahreswochenstunde den ihrem Beschäftigungsausmaß (§ 38 Abs. 1 Vertragsbedienstetengesetz 1948) entsprechenden Teil des Zwölffachen der im Abs. 1 genannten Teuerungszuschläge.

(3) Bei der Berechnung des Überstundenentgeltes nach § 20 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 ist von dem um die Teuerungszuschläge erhöhten Entgelt für eine Wochenarbeitsstunde auszugehen.

(4) Bei der Berechnung der Abfindung nach § 28 und der Abfertigung nach § 35 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 ist von dem um die Teuerungszuschläge erhöhten Entgelt auszugehen.

## Abschnitt III.

§ 10. (1) Die Bundesbeamten des Dienststandes, die Empfänger von Ruhe(Versorgungs)genüssen und die Vertragsbediensteten des Bundes, auf deren Dienstverhältnis die Bestimmungen des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 Anwendung finden, erhalten neben ihrem Gehalt (Ruhegenuß, Versorgungsgenuß, Monatsentgelt) jährlich zwei Sonderzahlungen.

(2) Vertragsbedienstete, die auf bestimmte Zeit aufgenommen worden sind, erhalten eine Sonderzahlung jedoch nur, wenn die Vertragsdauer drei Monate übersteigt. Vertragsbedienstete, mit denen ein Sondervertrag im Sinne des § 36 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 abgeschlossen worden ist, erhalten eine Sonderzahlung nur dann, wenn sie im Bezug der den Bundesbediensteten gewährten laufenden Teuerungszuschläge stehen.

§ 11. Die Sonderzahlungen werden an jedem 1. Juni und 1. Dezember, wenn jedoch dieser Tag auf einen Sonntag oder auf einen Feiertag fällt, am vorhergehenden Werktag fällig. Für Personen, die vor dem Fälligkeitstag aus dem Dienstverhältnis ausscheiden oder deren Anspruch auf Ruhe(Versorgungs)genuß vor dem Fälligkeitstag erlischt, wird die Sonderzahlung mit dem Tage des Ausscheidens aus dem Dienstverhältnis oder dem Erlöschen des Ruhe(Versorgungs)genusses fällig.

§ 12. (1) Jede Sonderzahlung beträgt für Personen, die seit dem letzten Fälligkeitstag ununterbrochen im Dienstverhältnis oder im Bezug des Ruhe(Versorgungs)genusses gestanden haben, 50 v. H. des Monatsbezuges am Fälligkeitstage. Personen jedoch, bei denen diese Voraussetzung nicht zutrifft, erhalten für jeden vollen Kalender-

monat, den sie seit dem letzten Fälligkeitstag im Dienstverhältnis oder im Bezug des Ruhe-(Versorgungs)genusses gestanden haben, ein Sechstel der Sonderzahlung.

(2) Monatsbezug im Sinne dieses Abschnittes ist

a) bei Bundesbeamten des Dienststandes der Gehalt einschließlich der Wachdienstzulage, der Ergänzungszulage, der Familienzulagen und der laufenden Teuerungszuschläge;

b) bei Empfängern von Ruhe(Versorgungs)-genüssen der Ruhe(Versorgungs)genuß einschließlich der Familienzulagen und der laufenden Teuerungszuschläge;

c) bei Vertragsbediensteten das Monatsentgelt einschließlich der Ergänzungszulage, der Familienzulagen und der laufenden Teuerungszuschläge.

§ 13. Ob eine Sonderzahlung gebührt und in welcher Höhe der Monatsbezug der Bemessung der Sonderzahlung zugrunde zu legen ist, richtet sich nach der dienstrechtlichen Stellung des Bezugsberechtigten am Fälligkeitstag.

### Abschnitt IV.

§ 14. (1) Die Verordnungen der Bundesregierung vom 30. Juni 1947, BGBl. Nr. 129, vom 31. Juli 1947, BGBl. Nr. 168, vom 2. Juni 1948, BGBl. Nr. 114, vom 28. September 1948, BGBl. Nr. 208, vom 18. Mai 1949, BGBl. Nr. 118, und vom 14. Juli 1949, BGBl. Nr. 180, treten außer Kraft.

(2) Teuerungszuschläge, die für die Zeit ab 1. Mai 1950 auf Grund der bisher geltenden Bestimmungen ausgezahlt worden sind, werden auf die nach den Bestimmungen dieser Verordnung für dieselben Zeiträume gebührenden Teuerungszuschläge angerechnet.

### Abschnitt V.

§ 15. Die Bestimmungen dieser Verordnung sind auf die unter die Verordnung der Bundesregierung vom 4. Oktober 1949, BGBl. Nr. 256, fallenden Vertragsangestellten der Österreichischen Bundesforste sinngemäß anzuwenden.

Figl Schärf Helmer Tschadek
Hurdes Maisel Margarétha Kraus
Kolb Waldbrunner Gruber

## 110. Kundmachung des Bundesministeriums für Verkehr und verstaatlichte Betriebe vom 19. Mai 1950, betreffend die Gewährung von Teuerungszuschlägen an die Beamten der Österreichischen Bundesbahnen (Teuerungszuschlagskundmachung 1950).

Auf Grund des zustimmenden Beschlusses des Hauptausschusses des Nationalrates vom 11. Mai 1950 (Gesetz vom 13. April 1920, StGBl. Nr. 180) wird gemäß § 34 Abs. 4 der Besoldungsordnung für die Beamten der Österreichischen Bundesbahnen, BGBl. Nr. 263/1947, kundgemacht:

### Abschnitt I.

§ 1. (1) Die Beamten des Dienststandes und die Empfänger von Ruhe(Versorgungs)genüssen erhalten für den Monat April 1950 zum Gehalt (Ruhegenuß, Versorgungsgenuß) und zu den bisherigen monatlichen Teuerungszuschlägen einen weiteren Teuerungszuschlag in der Höhe eines Zehntels des für den Monat April 1950 gebührenden Monatsbezuges ausschließlich der Familienzulagen.

(2) Die Bemessungsgrundlage für die Berechnung des Todfallsbeitrages erhöht sich bei Todesfällen, die im Monat April 1950 eingetreten sind, um den im Abs. 1 genannten weiteren Teuerungszuschlag.

### Abschnitt II.

§ 2. (1) Die Beamten des Dienststandes erhalten für die Zeit ab 1. Mai 1950

1. zum Gehalt
   a) einen prozentualen Teuerungszuschlag in der Höhe von 75 v. H. des Gehaltes und
   b) einen festen Teuerungszuschlag von 276 S monatlich;
2. zu den Familienzulagen (Kinderzulage, Aushilfe, Haushaltungszuschuß)
   einen festen Teuerungszuschlag von je 20 S.

(2) Beamte des Dienststandes, deren Gehalt zuzüglich der im Abs. 1 Z. 1 bezeichneten Teuerungszuschläge den Betrag von 600 S nicht erreicht, erhalten einen weiteren Teuerungszuschlag in der Höhe des jeweiligen Unterschiedes zwischen dem Gehalt zuzüglich der im Abs. 1 Z. 1 bezeichneten Teuerungszuschläge und dem Betrag von 600 S.

§ 3. (1) Die Empfänger von Ruhe(Versorgungs)genüssen erhalten für die Zeit ab 1. Mai 1950

1. zum Ruhe(Versorgungs)genuß
   a) einen prozentualen Teuerungszuschlag in der Höhe von 75 v. H. des Ruhe(Versorgungs)genusses, der nach den Ansätzen der Besoldungsordnung für die Beamten der Österreichischen Bundesbahnen, BGBl. Nr. 263/1947, oder der Besoldungsordnung für die Bahnärzte, Amtsblatt der Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen, 19. Stück aus 1948, Dienstanweisung Nr. 121, bemessen ist;
   b) einen festen Teuerungszuschlag; dieser ist von dem den Bundesbahnbeamten des Dienststandes gebührenden festen Teuerungszuschlag von monatlich 276 S (bei Bahnärzten von dem ihrer Beschäftigungsgruppe

entsprechenden Betrag) mit dem gleichen Hundertsatz zu berechnen, der der Berechnung des Ruhe(Versorgungs)genusses zugrunde liegt;

2. zu den Familienzulagen (Kinderzulage, Zuschuß, Aushilfe, Haushaltungszuschuß) einen festen Teuerungszuschlag von je 20 S.

(2) Die Teuerungszuschläge nach Abs. 1 Z. 1 sind bei den unter die Bestimmungen der Bundesbahn - Pensionsüberleitungsverordnung, BGBl. Nr. 267/1949, fallenden Empfängern von Ruhe(Versorgungs)genüssen nach Maßgabe der im § 3 dieser Verordnung vorgesehenen Angleichung ihres Ruhe(Versorgungs)genusses zu berechnen.

§ 4. Empfänger von Ruhe(Versorgungs)genüssen, deren Ruhe(Versorgungs)genuß einschließlich der Teuerungszuschläge nach § 3 Abs. 1 Z. 1 niedriger ist als der nach den bisherigen Vorschriften gebührende Gesamtbezug ausschließlich der Familienzulagen und der Teuerungszuschläge zu den Familienzulagen erhalten den Unterschiedsbetrag als Ergänzungszulage zum Teuerungszuschlag. Diese Ergänzungszulage ist bei den unter die Bestimmungen der Bundesbahn-Pensionsüberleitungsverordnung fallenden Empfängern von Ruhe(Versorgungs)genüssen nach Maßgabe der im § 3 dieser Verordnung vorgesehenen Angleichung ihres Ruhe(Versorgungs)genusses einzuziehen.

§ 5. Die Bestimmungen des § 24 lit. b der Besoldungsordnung für die Beamten der Österreichischen Bundesbahnen sind auf die Teuerungszuschläge mit der Maßgabe anzuwenden, daß bei den im § 24 lit. b Abs. 1, 2, 3 und 6 der Besoldungsordnung für die Beamten der Österreichischen Bundesbahnen genannten Bezügen, Teuerungszuschläge mitzuberücksichtigen sind.

§ 6. Nach § 10 Abs. 3 des Beamten-Überleitungsgesetzes, StGBl. Nr. 134/1945, wiederverwendete Ruhestandsbeamte erhalten für die Dauer der Wiederverwendung an Stelle der Teuerungszuschläge für Ruhegenußempfänger die Teuerungszuschläge für Beamte des Dienststandes.

§ 7. Die Teuerungszuschläge nach dieser Kundmachung sind bei der Bemessung des Todfallsbeitrages zu berücksichtigen, wenn der Todesfall nach dem 30. April 1950 eingetreten ist.

§ 8. Bei der Berechnung von Abfertigungen, die den Beamten des Dienststandes oder ihren Hinterbliebenen gebühren, sind die Teuerungszuschläge mitzuberücksichtigen.

## Abschnitt III.

§ 9. Die Beamten des Dienststandes und die Empfänger von Ruhe(Versorgungs)genüssen erhalten neben ihrem Monatsgehalt (Ruhegenuß, Versorgungsgenuß) jährlich zwei Sonderzahlungen.

§ 10. Die Sonderzahlungen werden an jedem 1. Juni und 1. Dezember, wenn jedoch dieser Tag auf einen Sonntag oder auf einen Feiertag fällt, am vorhergehenden Werktag fällig. Für Personen, die vor dem Fälligkeitstag aus dem Dienstverhältnis ausscheiden oder deren Anspruch auf Ruhe(Versorgungs)genuß vor dem Fälligkeitstag erlischt, wird die Sonderzahlung mit dem Tag des Ausscheidens aus dem Dienstverhältnis oder dem Erlöschen des Ruhe(Versorgungs)genusses fällig.

§ 11. (1) Jede Sonderzahlung beträgt für Personen, die seit dem letzten Fälligkeitstag ununterbrochen im Dienstverhältnis oder im Bezug eines Ruhe(Versorgungs)genusses gestanden haben, 50 v. H. des Monatsbezuges am Fälligkeitstag. Personen jedoch, bei denen diese Voraussetzung nicht zutrifft, erhalten für jeden vollen Kalendermonat, den sie seit dem letzten Fälligkeitstag im Dienstverhältnis oder im Bezug eines Ruhe(Versorgungs)genusses gestanden haben, ein Sechstel der Sonderzahlung.

(2) Der Monatsbezug im Sinne dieses Abschnittes ist

a) bei Beamten des Dienststandes der Gehalt einschließlich der Ergänzungszulage, der Familienzulagen und der laufenden Teuerungszuschläge;
b) bei Empfängern von Ruhe(Versorgungs)genüssen der Ruhe(Versorgungs)genuß einschließlich der Familienzulagen und der laufenden Teuerungszuschläge.

§ 12. Ob eine Sonderzahlung gebührt und in welcher Höhe der Monatsbezug der Bemessung der Sonderzahlung zugrunde zu legen ist, richtet sich nach der dienstrechtlichen Stellung des Bezugsberechtigten am Fälligkeitstag.

## Abschnitt IV.

§ 13. (1) Die Kundmachungen des Bundesministeriums für Verkehr vom 28. September 1948, BGBl. Nr. 209, und vom 18. Mai 1949, BGBl. Nr. 121, treten außer Kraft.

(2) Teuerungszuschläge, die für die Zeit ab 1. Mai 1950 auf Grund der bisher geltenden Bestimmungen ausgezahlt worden sind, werden auf die nach den Bestimmungen dieser Kundmachung für dieselben Zeiträume gebührenden Teuerungszuschläge angerechnet.

**Waldbrunner**

Druck der Österreichischen Staatsdruckerei.